[redacted]　損害賠償請求事件

原告　[redacted]

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

訴状訂正申立書

令和６年４月１２日

東京簡易裁判所民事第５室６係　御中

原告　[redacted]

頭書事件について、訴状記載の請求の原因を以下のとおり訂正する。

１　５頁１７行以下、「原告が調査補助者からの報告を待っている間に、上司Ａが部下に対して、契約内容を確認する行為を咎める事態が発生したため、原告は、平成２８年１２月１６日、調査補助者に対し、上司Aが契約書の提示を求められることを理由に契約に関して税務グループに照会しない意向であると思われる旨及びこの上司の意向が起因となって発生する可能性がある問題事項を本件通報情報の追加として告げるメールを送信した（甲１０）。」とあるのを、

「原告が調査補助者からの報告を待っている間に、上司Ａが部下に対して、契約内容を確認する行為を咎める事態が発生したため、原告は、平成２８年１２月１６日、調査補助者に対し、上司Aが契約書の提示を求められることを理由に税務に関する疑問事項について税務グループに照会しない意向であると思われる旨及びこの上司の意向が起因となって発生する可能性がある問題事項を本件通報情報の追加として告げるメールを送信した（甲１０）。」と訂正する（下線部分を訂正する）。

２　１０頁５行以下、「豪州子会社が被告に対して送金した際の豪州子会社側の会計帳簿の内容ににについての調査補助者の回答は、「（豪州子会社）の会計仕訳を調べることは、「コンプライアンス違反ではない」という結論に影響しませんので調査不要と判断しています。（「（豪州子会社）」以外は原文ママ）」であった。」とあるのを、

「豪州子会社が被告に対して送金した際の豪州子会社側の会計帳簿の内容についての調査補助者の回答は、「（豪州子会社）の会計仕訳を調べることは、「コンプ

ライアンス違反ではない」という結論に影響しませんので調査不要と判断しています。（「（豪州子会社）」以外は原文ママ）」であった。」と訂正する（下線部分を訂正する）。

3　１１頁１２行以下、「被告は、原告に対し、本件各調査報告において、コンプライアンス違反ではないことが確認されていることにより具体的な個別の事項の回答は差し控える旨、及びＧＳＴの還付を受けないままであったとしても不正行為等にはあたらない旨を報告したことにより、本件規程３．６⑴イに定める「是正措置および再発防止策」又は同ウに定める「対応策」を通知しなかった。」とあるのを、

「被告は、原告に対し、本件各調査報告において、コンプライアンス違反ではないことが確認されていることにより具体的な個別の事項の回答は差し控える旨、及びＧＳＴの還付を受けないままであったとしても不正行為等にはあたらない旨を報告した。被告は、原告に対して本件規程３．６⑴イ又はウに定める通知をしない場合に該当する内容の調査報告を行ったことにより、本件規程３．６⑴イに定める「是正措置および再発防止策」又は同ウに定める「対応策」を通知しなかった。」と訂正する（下線部分を訂正する）。

4　１２頁１９行以下、「上記ウで述べた被告が本件契約を締結した事実、及び本件豪州企業が被告に対してＧＳＴを請求していたのは平成２９年４月までであった事実により、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払いが契約に基づいていないこと、又は契約に基づいていないおそれがあることを、被告が本件通報を受けたことにより把握したから、是正措置、再発防止策又は対応策を実行したことが明らかである。」とあるのを、

「上記ウで述べた被告が本件契約を締結した事実、及び本件豪州企業が被告に対してＧＳＴを請求していたのは平成２９年４月までであった事実からすると、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払いが契約に基づいていないこと、又は契約に基づいていないおそれがあることを、被告が本件通報を受けたことにより把握したから、是正措置、再発防止策又は対応策を実行したことが明らかである。」と訂正する（下線部分を訂正する）。

以上